Erectio duarum provinciarum Cappuccinorum Coloniensis et Westphalicae

Clemens PP. XIV. · 1770-01-22 · Latin

Datum die *r. Januarii 1770, Anno l.

Evincitur ne. céssipos dis- memhrandi

duas custodias Coloniensem , €t Vestphali- cam, eL eri- gendi iMlas ia separatas pro- yingias,

Dismembra- tioni annuit ca- pitulum gene- xale,etiam cum voto episcopo- rnm digece- sum in quibus conyenlus po- sili reperiun- tur.

XLVII.

Eminentissimo cardinali decano com- mittitur , ut salva auctoritate con- gregatianis cardinalium praepositze ne- gocijs episcoporum , et regularium , erigat duas provincias ordinis sancti Francisci Cappuccinorum Colontensis et Westphaliee nuncupatorun:.

Clemens PP. XIV.

Ad futuram rei memoriam,

[NE (oni Nobis divinitus pastoralis officii ratio. postulat, ut re- ligiosorum virorum statui , et quiet! , quantum Nobis ex alto conceditur ; providere studeamus, Cum itaque sicut Nobis nuper exponi fecerunt dilecti filii fratres ordinis sancti Francisci Cappuc-

cinorum nuneupatorum custodia VVest- |

phalicz provincie Coloniensis dicti ar- dinis, provincia hujusmodi in duas custodias Coloniensem , et VVestphali- cam respective nuncupatas divisa reperiatur ; hinc propter ejusdem provin- cim amplitudinem , ac. nimiam distan- tiam locoram , nec non difficultatem, asperitatemque viaram, quas inter unam alteramque custodiam intercedunt, et ob plurimume;auctum numerum ífra- trum, ae conventuum in utraque cü- stodia przedicta , necessaria redditur ere- ctio ntriusque custodie hujusmodi in separatas provincias, ut ita observan- tia regularis disciplinse in unaquaque custodia magis florescat , fratribusque tollatur incommodum longiorum peregrinationum pro accessu ad capitü- lum provinciale , simulque adimatar occasio dissidiorum inter alumnos utrius- que custodix hrjusmodi.

$. 2. Quamvis autem instantia hu- jusmodi separationis in duas provincias proposita fuerit in. proximo preeterito capitulo generali ejusdem ordinis, an- nuentibus etiam venerabilibus fratribus episcopis Paderbonensi , et lldesiensi , in quorum diccesibus maxima ex par- te siti sunt conventus dictoruni exponentium », placuit tamen capitulo gene- rali hujusmodi instantiam remittere ca- pitulo provinciali prosimie celebrando, ut collectis suffragiis omnium vocalium referret , an revera exposita necessitas subsistat ; et num aliquod impedimen- tum subsit, quod huic divisioni obsta-

culum ponere valeat; quia vero sicnt |

eadem expositio siojuagebat . predi- ctum capitulum provinciale constat ma-

jori numero vocalium —eustodize Cola- niensis, et premissorum veritas, divi- sionisque hujusmodi necessitas probatur eorumdem episcoporum testimonio, ac divisioni hnic venerabilis etiam frater archiepiscopus Coloniensis S. R. impe- rii princeps , et elector; in cujus dirce- si , ut plurimr.a ; siti sunt conventus Cappuecinorum custodiz predictze Co- loniensis , suum praestat assensum; hinc dieti exponentes , non expectato dicti provincialis capituli consensu , prefatam divisionem per Nos fieri , et utram- que eustodiam in duas separatas pro- vincias erigi , singulisque suos terminos assignari plurimum desiderant,

$. 8. Nobis propterea humiliter sup- plicarí fecerunt, ut in praemissis op- pertune providere, et ut infra indulgere de benignitate apostolica diguare- mur. Nos igitur ipsos exponentes spe- cialibus gratiis , et favoribus prosequi voleates , eorumque singulares personas a qnibusvis excommunicationis , et in- terdicti aliisque ecclesiasticis censuris , sententiis, et ponis quovis modo , et quacumque de causa latis, si quas for- te incurrerunt ; hujus tantum rei gra- tia absolventes, et absolutos fore cen- sentes, hujasmodi supplicationibus in- clinati; de venerabilium frátrum Nostro- rum Sancte Romane Ecclesie cardi- nalium congregationis negotiis ; ét consultationibus episcoporum , et regula- rium przepositz , qui dilectum filinm modernum procuratorem , et Commis- sarium generalem dicti ordinis super premissis audiverunt, et' vobum vene— rabilis fratris Nostri Karoli Alberti epi- scopi Ostiensis, et Veliternensis Sanctze. Romanzx Ecclesiz; cardinalis Cavalchi— ni nuncupati sacri venerabilium fratrürr Nostrorum ejusdem Sancte fBRomarie

Ideoque et pon tificia implora- tur auctoritas, ut opportune

. provideret. Pontfex au- tem facultates negessartas tri- buit cardina- lium decano , ut verifteatis verificandis , rei necessitati, ut sibi inelius videbitur cou $ulere possit.

Ecclesim cardiualium -coilegii desani ,

et ejusdem ordinis apud Nos, et apo- stolicam sanctam Sedem protectoris at- tenderant consilio , definitorio generá-

li memorati ordinis per presentes com--

mittimus , et mandamus , ut deputet

commaissarium , et visitatoarem , qut au—

ctoritate apostolica 1a proximo futuro

capitulo provinciali , pra;monitis vo—

calibus , et omnibus juxta sibi da- tam a Domino prndentiam dispositis pro felici , et tranquillo successu , ad petitam provinciz hujusmodi di- visionem auctoritate Nostra przdicta tenore prwsentium procedat , singu- lasque custodias ejusmodi in novas separatas provincias erigat , ac no- ve ntrique provincie divise conven- | fus ; domos , et hospitia respective as-

Precipitur ve- 1 yo hujus con- i — stilutionis per- |o petus obser- yanita.

Etiam cum clausula subla- la , et decrelo irritanti,

Et eum dero- gatione contra- riorum,

sigaet, et Corfinia statnat , et. caetera , quie ad hujusmodi divisionem , novam- que crectionem fieri opus erit, decer- nat, cum omnibus facultstibus ad. id necessariis , et opportunis , eisdemque divislone , et nova erectione seculis, proriociales , et definitores singularum provinciarum a vocalibus cujuslibet re- spective nov: provincie in eodem ca- pitulo eligi mandet, aliaque peragi, quae in similibus capitulis provincialibus solent expediri , auctoritate , et te- nore praedictis statuat , atque preescri- bat. Salva semper in premissis aucto- ritate congregationis eorumdem cardi- nalium.

$- 4. Decernentes ipsas preeseotes literas firmas , validas , et efficaces exi- stere , et fore, suosque plenarios , et integros effectus sortiri , et obtinere, ac ilis, ad quos spectat ; et pro tempore quandocamque spectabit in omnibus , et per omnia plenissime suffragari, ae ab eis respe.tive inviolabiliter obser- vari. |

$. 5. Sicque in praemissis per quos- cumgue judices ordinarios ; et delega- los etiam causarum palatii apostolici auditores judicari, et definiri debere, ac irritum , et. inane, si secus super his à quoquam quavis auctoritate sciea- ter, vel ignoranter contigerit attentari,

$- 6, iNon- óbstantibus -constitutio- nibus , et ordinationibus apostolicis, ac ordinis, et provincie hujusmodi etian

juramento , confirmatione apostolica ,

vei quavis.firmitate. alia roboratis sta- tutis 'et consuetudinibus ; privilegtis quoque indultis , et literis apostolicis

"superioribus, et personis sub quibus-

cumque tenoribus, et formis, ác cum

. quibusvis etiam -derogatoriarum dero-

gatoriis , aliisque efficacioribus effica- cissimis, ac insolitis clausulis , irritan- tibusque, et aliis decretis in genere, vel.in specie ; ac aliis in. contrarium quomodolibet concessis ; approbatis, et innovatis. Quibus omnibus , et singulis illornm tenores presentibus pro plene, et sufficienter ' expressis , ac. de verbo ad verbum insertis habentes , iilis alias ia suo robore permansuris, ad prz- rnissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter , et expresse derogamus , cz- terisque contrariis quibuscumque. Da- tum Rom: apud sanctam Mariam ma- jorem sub aunulo piscatoris die vige- sima secundáà januarii millesimo se- ptiogentesimo septuagesimo , pontifica- tus Nostri anno primo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Bullarii Romani continuatio, tome IV. Rome: Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1841. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Historical synopsis, source notes, dating and subscriptions are retained as this witness gives them; literal abbreviations are not expanded. Revision: 2026-10-26T12:55:47Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.